

TEST- Procedimiento monitorio

Pregunta 1 – María desea cobrar una deuda de USD 8.000. Posee documentos firmados por el deudor, pero no cuenta con un título ejecutivo.

¿Qué procedimiento podría utilizar?

- A) Procedimiento ordinario exclusivamente.
- B) Procedimiento monitorio.
- C) Procedimiento penal.
- D) Procedimiento de casación.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **Art. 356 COGEP** permite iniciar un **procedimiento monitorio** para cobrar una deuda líquida, determinada, exigible y vencida que no conste en título ejecutivo y cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados.

Pregunta 2 .Un acreedor pretende cobrar una deuda mediante procedimiento monitorio.

¿Cuál es el límite máximo establecido por la norma?

- A) 10 SBU.
- B) 25 SBU.
- C) 50 SBU.
- D) 100 SBU.

Respuesta correcta:C

Retroalimentación

El procedimiento monitorio procede cuando la deuda **no excede de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general**.

Pregunta 3 – El acreedor presenta un documento firmado por el deudor donde se reconoce la obligación.

¿Constituye un medio válido para iniciar el procedimiento monitorio?

- A) No, porque solo sirven escrituras públicas.
- B) Sí, siempre que permita demostrar la deuda.
- C) Solo si existe sentencia previa.
- D) Únicamente si intervino un notario.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El **Art. 356 numeral 1** admite documentos firmados por la o el deudor, incluyendo señales físicas o electrónicas que permitan acreditar la obligación.

Pregunta 4 – Una empresa desea cobrar una deuda utilizando facturas firmadas y comprobantes de entrega.

¿Qué establece el COGEP?

- A) No sirven para procedimiento monitorio.
- B) Son válidos para demostrar la existencia de la relación crediticia.
- C) Solo sirven en procedimiento ejecutivo.
- D) Deben transformarse en escritura pública.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El **Art. 356 numeral 2** reconoce facturas, comprobantes de entrega, certificaciones, documentos electrónicos y otros elementos que permitan demostrar la existencia de créditos o deudas.

Pregunta 5 – Un administrador de condominio pretende cobrar valores adeudados por un propietario.

¿Qué documento puede utilizar para respaldar la demanda?

- A) Declaración verbal.
- B) Certificación emitida por el administrador o representante legal.
- C) Solo escritura pública.
- D) Exclusivamente sentencia judicial.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El Art. 356 numeral 3 permite utilizar certificaciones emitidas por administradores o representantes legales para reclamar cuotas de condominio, asociaciones o instituciones educativas.

Pregunta 6 – Un arrendador reclama varios meses de arriendo impago mientras el inquilino sigue ocupando el inmueble.

¿Qué documento puede respaldar la acción monitoria?

- A) Contrato de arrendamiento o declaración jurada del arrendador.
- B) Solo testigos.
- C) Únicamente escritura pública.
- D) Exclusivamente sentencia previa.

Respuesta correcta:A

Retroalimentación

El Art. 356 numeral 4 permite iniciar el procedimiento monitorio mediante contrato o declaración jurada del arrendador respecto de cánones vencidos.

Pregunta 7 – Un trabajador no ha recibido varias remuneraciones mensuales.

¿Qué debe acompañar a su petición?

- A) Solo una declaración verbal.
- B) Detalle de remuneraciones reclamadas y prueba de la relación laboral.
- C) Únicamente testigos.
- D) Ningún documento.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El Art. 356 numeral 5 exige presentar el detalle de las remuneraciones reclamadas y la prueba de la relación laboral.

Pregunta 8 – El actor presenta una demanda monitoria sin indicar claramente el origen de la deuda.

¿Qué requisito falta?

- A) Nacionalidad del juez.
- B) Especificación del origen y cantidad de la deuda.

- C) Sentencia previa.
- D) Peritaje obligatorio.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El Art. 357 dispone que la demanda debe contener la especificación del origen y cantidad de la deuda, además de los requisitos generales.

Pregunta 9 – La deuda reclamada equivale a dos salarios básicos unificados.

¿Es obligatorio contar con abogado?

- A) Sí, siempre.
- B) No, cuando la cantidad no excede tres SBU.
- C) Solo en segunda instancia.
- D) Solo si existe oposición.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El Art. 357 señala que cuando la cantidad demandada no excede de tres salarios básicos unificados, no se requiere patrocinio de abogado.

Pregunta 10 – El estudiante analiza cuánto tiempo tiene el juez para examinar una demanda monitoria.

¿Cuál es el término máximo?

- A) 3 días.
- B) 5 días.
- C) 15 días.
- D) 20 días.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El Art. 146 COGEP establece que la o el juzgador examinará la demanda en un término máximo de cinco días.

Pregunta 11 – El juez calificó la demanda monitoria y admitió a trámite la petición.

¿Qué orden contendrá el auto interlocutorio?

- A) Que el demandado presente apelación.
- B) Que el demandado pague la deuda o formule oposición dentro del término legal.
- C) Que el actor presente nueva demanda.
- D) Que se convoque directamente a remate.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El Art. 358 dispone que, admitida la demanda, el juzgador ordenará que el deudor pague la deuda reclamada o formule oposición dentro del término previsto por la ley.

Pregunta 12 – El demandado debe ser informado oficialmente de la existencia del proceso monitorio.

¿Qué actuación procesal resulta indispensable?

- A) Publicación automática en prensa.
- B) Citación conforme a las reglas del COGEP.
- C) Audiencia preliminar obligatoria.
- D) Sentencia inmediata.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

La citación garantiza el derecho a la defensa y permite que el deudor pueda pagar, oponerse o ejercer los mecanismos procesales previstos en el procedimiento monitorio.

Pregunta 13 – El demandado fue citado válidamente, pero no comparece ni presenta oposición dentro del término correspondiente.

¿Qué consecuencia jurídica produce esta conducta?

- A) Se archiva el proceso.
- B) Se entiende aceptada la obligación y continúa la ejecución.
- C) Se convoca audiencia única.
- D) Se reinicia la citación.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

Si el deudor no formula oposición dentro del término legal, el procedimiento monitorio permite continuar con la ejecución de la obligación reclamada.

Pregunta 14 – El demandado considera que la deuda no existe y decide controvertir la pretensión.

¿Qué puede hacer dentro del término legal?

- A) Formular oposición fundamentada.
- B) Únicamente presentar apelación.
- C) Solicitar remate.
- D) Pedir casación directa.

Respuesta correcta:A

Retroalimentación

El procedimiento monitorio reconoce al demandado el derecho de formular oposición motivada, exponiendo las razones por las cuales considera improcedente la reclamación.

Pregunta 15 – El demandado presenta oportunamente oposición a la reclamación.

¿Qué ocurre con el procedimiento?

- A) Se extingue automáticamente la deuda.
- B) La controversia debe sustanciarse conforme a las reglas procesales correspondientes.
- C) Se dicta sentencia a favor del actor.
- D) Se ordena remate inmediato.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

La oposición impide que la reclamación continúe automáticamente y genera la necesidad de resolver la controversia mediante el trámite previsto por el COGEP.

Pregunta 16 – Un estudiante compara el procedimiento monitorio con el ejecutivo.

¿Cuál es una diferencia fundamental?

- A) El monitorio requiere necesariamente un título ejecutivo.
- B) El monitorio permite reclamar deudas que no constan en título ejecutivo.
- C) Ambos exigen exactamente los mismos requisitos documentales.
- D) El monitorio solo se aplica en materia penal.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

La principal característica del procedimiento monitorio es que permite reclamar determinadas deudas sin necesidad de un título ejecutivo, siempre que existan documentos que acrediten razonablemente la obligación.

Pregunta 17 – Carlos intenta cobrar una obligación cuyo plazo de pago aún no ha vencido.

¿Puede utilizar el procedimiento monitorio?

- A) Sí, en cualquier caso.
- B) No, porque la deuda debe ser exigible y vencida.
- C) Sí, siempre que exista abogado.
- D) Sí, si el deudor está ausente.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El procedimiento monitorio exige que la obligación sea líquida, determinada, exigible y de plazo vencido. Una deuda todavía no vencida no cumple estos requisitos.

Pregunta 18 – Una persona pretende cobrar una suma aproximada sin especificar el valor exacto adeudado.

¿Qué requisito estaría incumpliendo?

- A) Competencia.
- B) Determinación de la deuda.
- C) Citación.
- D) Patrocinio legal.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

La deuda reclamada debe encontrarse claramente determinada o ser determinable, permitiendo establecer con precisión el monto exigido.

Pregunta 19 Un estudiante analiza por qué el legislador incorporó el procedimiento monitorio al COGEP.

¿Cuál es su finalidad principal?

- A) Resolver conflictos penales.
- B) Facilitar el cobro rápido de determinadas obligaciones dinerarias.
- C) Sustituir completamente al procedimiento ordinario.
- D) Tramitar divorcios.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El procedimiento monitorio busca proporcionar una vía ágil y simplificada para el cobro de obligaciones dinerarias que reúnen los requisitos previstos por la ley.

Pregunta 20 – Una deuda asciende a diez salarios básicos unificados y el acreedor desea presentar demanda monitoria.

¿Qué requisito profesional resulta aplicable?

- A) No requiere abogado bajo ninguna circunstancia.
- B) Requiere patrocinio de abogado por exceder el límite legal de excepción.
- C) Solo requiere abogado en apelación.
- D) El abogado es opcional.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

La excepción al patrocinio profesional opera únicamente cuando la cuantía no supera tres salarios básicos unificados; superado ese monto, corresponde actuar con abogado.

Pregunta 21 – El juez verifica que la demanda cumple todos los requisitos legales y decide admitirla.

¿Qué resolución debe emitir?

- A) Sentencia definitiva.
- B) Auto interlocutorio.
- C) Auto de remate.
- D) Recurso de apelación.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El Art. 358 establece que, una vez admitida la demanda monitoria, la o el juzgador emitirá un auto interlocutorio ordenando al deudor pagar la obligación o formular oposición dentro del término legal.

Pregunta 22 – El demandado recibe la citación y reconoce que efectivamente mantiene la deuda reclamada.

¿Cuál es una de las opciones que le concede el procedimiento monitorio?

- A) Pagar la obligación reclamada.
- B) Presentar recurso de casación.
- C) Solicitar embargo de sus bienes.
- D) Reformar la demanda.

Respuesta correcta:A

Retroalimentación

El procedimiento monitorio permite que el deudor, una vez citado, pague la obligación reclamada y concluya el conflicto sin necesidad de continuar la controversia judicial.

Pregunta 23 .Una estudiante analiza cuándo utilizar el procedimiento ejecutivo y cuándo el monitorio.

¿Cuál afirmación es correcta?

- A) Ambos requieren necesariamente un título ejecutivo.
- B) El monitorio puede utilizarse cuando no existe título ejecutivo, pero sí documentos que acrediten la deuda.
- C) El ejecutivo procede únicamente para arriendos.
- D) El monitorio reemplaza totalmente al ejecutivo.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

La principal diferencia es que el procedimiento ejecutivo exige título ejecutivo, mientras que el monitorio admite otros documentos que permitan acreditar razonablemente la existencia de la obligación.

Pregunta 24 – Un alumno debe identificar la secuencia lógica del procedimiento monitorio.

¿Cuál de las siguientes opciones refleja adecuadamente su desarrollo?

- A) Demanda → Citación → Pago u oposición → Resolución correspondiente.
- B) Demanda → Audiencia preliminar → Audiencia de juicio → Casación.
- C) Embargo → Remate → Adjudicación → Sentencia.
- D) Reconvención → Conciliación → Casación → Archivo.

Respuesta correcta:A

Retroalimentación

El procedimiento monitorio se caracteriza por su estructura simplificada: demanda, admisión, citación, pago u oposición del deudor y continuación del trámite según la conducta asumida por éste.

Pregunta 25 – Pedro reclama USD 5.000 por concepto de arriendos vencidos. Presenta el contrato de arrendamiento y una declaración jurada. La deuda está vencida y el demandado es citado legalmente.

¿Cuál de los siguientes elementos justifica principalmente la procedencia del procedimiento monitorio?

- A) La existencia de una deuda líquida, exigible, vencida y respaldada documentalmente.
- B) La existencia de sentencia previa.
- C) La existencia de título ejecutivo.
- D) La intervención obligatoria de un notario.

Respuesta correcta:A

Retroalimentación

El procedimiento monitorio procede cuando existe una obligación dineraria líquida, determinada, exigible y vencida, respaldada por alguno de los documentos previstos en el Art. 356 del COGEP, como ocurre con los cánones de arrendamiento adeudados.